

AUTO NUMERO: 102. VILLA MARIA, 09/05/2025.

VISTOS los presentes autos que actualmente se caratulan “PERALTA NORMA EDIT c/ MATAR NANCY GRACIELA y OTRO – ACCIONES POSESORIAS / REALES – REIVINDICACION – Expte. n° 9601757”, de los cuales se desprende que, con fecha 11/11/2024, se ha interpuesto el incidente de perención de instancia con relación a la acción reivindicatoria originalmente promovida por la Sra. Estela Clara TORRES y posteriormente continuada por la Sra. Norma Edit PERALTA, como consecuencia de la supuesta inactividad procesal que a esta última se le achaca.

A los fines de abordar el tratamiento de este incidente y de poner en contexto lo que aquí se debe resolver, cabe señalar que, con fecha 29/10/2020, la Sra. Estela Clara TORRES, con el patrocinio de la abogada Marta Patricia GAYNOR, interpuso formalmente la demanda de reivindicación en contra de la Sra. Nancy Graciela MATAR y del Sr. Raúl Edgar GOMEZ, con relación al terreno sito en calle Intendente Urtubey N° 658, entre las nomenclaturas 660 y 652 de esa calle, en B° Nicolás Avellaneda de esta ciudad de Villa María.

Tal como se señala en la presentación inicial, el inmueble se identifica como LOTE 12, de la MANZANA N° 2, inscripto en el Registro General de la Provincia de Córdoba en la matrícula n° 1206691, bajo la titularidad dominial del Sr. Carlos TORRES, quien al día de interposición de la demanda ya se encontraba fallecido.

Cabe aclarar al respecto que la accionante manifiesta revestir la calidad de nieta y heredera del titular registral, tal cual se desprende de las actuaciones que se caratulan “TORRES, JOSE TIBURCIO - TORRES, MIGUELINA ROSARIO - TORRES, CARLOS - SALGUERO, ETELVINA MAFALDA - TORRES, ALEJANDRO - ESQUIVEL DE TORRES O ESQUIBEL DE TORRES, ROSARIO - DECLARATORIA DE HEREDEROS”- SAC 9421376, que tramitan por ante el Juzgado de Primera Instancia y Primera Nominación, Secretaría N° 2, de esta ciudad de Villa María.

En esa presentación original, la accionante manifiesta que interpone la demanda en razón de haberse vulnerado la posesión que le corresponde con relación al inmueble, en virtud del título que así lo acredita, agregando además que los demandados no tienen ningún documento que sea mejor al que la accionante dice ostentar. En definitiva, manifiesta que persigue la restitución del terreno, con la expresa reserva de reclamar por los daños y perjuicios.

Al momento de admitir la demanda, el Tribunal le confirió el trámite de juicio abreviado, en los términos que imponen el Art.418, Art.508 y Art.779 del CPCC, tal cual se desprende de la providencia de fecha 18/11/2020.

Una vez corrido el traslado correspondiente (mediante la misma providencia de fecha 18/11/2020), con fecha 03/12/2020 comparece la Sra. Nancy Graciela MATAR con el patrocinio del abogado Carlos Marcelo CASTRO, planteando la excepción de defecto legal con relación al escrito inicial, sin perjuicio de que posteriormente y en la misma oportunidad evacua el traslado de la demanda. En esa presentación, en líneas generales se señala que el escrito que abre la instancia se trata de un libelo oscuro que viola el derecho a la defensa, bajo el razonamiento de que los dichos de esa presentación inicial son confusos, ambiguos y que sus imputaciones son imprudentes y contrarias a derecho.

Por su parte, en la misma fecha comparece también el codemandado Raúl Edgardo GOMEZ, con el patrocinio del mismo abogado Carlos Marcelo CASTRO, planteando la excepción perentoria de falta de acción para ser resuelta al momento del dictado de la sentencia, sin perjuicio de que aprovecha la misma instancia procesal para contestar el traslado de la demanda, adhiriendo a los mismos términos expresados por la codemandada MATAR.

Cabe acotar además que en la misma presentación de fecha 03/12/2020, la codemandada MATAR repuso de manera parcial el proveído de fecha 18/11/2020, solamente en la parte relacionada con el trámite que el Tribunal le imprimió a la demanda, lo que fuera receptado de manera favorable mediante la providencia de fecha 04/12/2020. A través de la misma, se revocó esa parte del decreto impugnado, dándole a las presentes actuaciones el trámite de juicio ordinario, con la correspondiente modificación de la categoría de juicio en el Sistema de Administración de Causas (SAC).

De manera posterior, con fecha 19/10/2022 compare la Sra. Norma Edit PERALTA con el patrocinio de la abogada Marta Patricia GAYNOR, señalando que reviste la calidad de cesionaria de los derechos y acciones que tenía y le correspondían o le pudieran corresponder a la Sra. Estela Clara TORRES y al resto de los herederos declarados en las actuaciones que se caratulan "TORRES, JOSE TIBURCIO - TORRES, MIGUELINA ROSARIO - TORRES, CARLOS - SALGUERO, ETELVINA MAFALDA - TORRES, ALEJANDRO - ESQUIVEL DE TORRES O ESQUIBEL DE TORRES, ROSARIO - DECLARATORIA

DE HEREDEROS"- SAC 9421376", tal cual se desprende de la Escritura Pública n° 48 de fecha 12/04/2021, celebrada por la Escribana María Gabriela RIGO (titular del Registro n° 357 de esta ciudad de Villa María).

Viene al caso mencionar que dicha cesión fue celebrada de manera gratuita y solamente afecta las dos fracciones que se encuentran registradas en la Matrícula n° 1182326 y la Matrícula n° 1206691, siendo esta última el objeto del juicio de reivindicación que tramita en autos. Por su parte, posteriormente, la misma cesionaria manifiesta que se adjudicó de manera extrajudicial los dos inmuebles mencionados, mediante la escritura n° 197 de fecha 26/10/2021, celebrada por la misma Escribana María Gabriela RIGO, glosando copias de ambas escrituras.

En ese contexto, con fecha 27/10/2022 se tuvo por presentada a la cesionaria, por parte en el carácter invocado conforme instrumentos de cesión adjuntados y con el domicilio procesal constituido, se notificó a los demandados y cesionaria y se rectificó la caratula de las presentes actuaciones. A su vez, con fecha 23/11/2022 la Sra. MATAR y el Sr. GOMEZ se notifican de la incorporación de los dos instrumentos, planteando la inoponibilidad de los mismos a los cuales tachan de falsos, ante lo cual el Tribunal tuvo presente lo manifestado y la impugnación formulada para su oportunidad (Cfr.: decreto de fecha 24/11/2022).

Así las cosas, con fecha 06/11/2023 la cesionaria/accionante realizó una nueva presentación señalando que, atento las excepciones formuladas en sus escritos de contestación por los dos codemandados, solicitaba que se provea a las mismas a los fines de proseguir con el curso de la causa, ante lo cual el Tribunal dictó la providencia de fecha 07/11/2023.

A través de la misma tuvo por contestado el traslado de la demanda por Nancy Graciela MATAR y por Raúl Edgardo GOMEZ, tuvo presente lo manifestado y tuvo presentes las excepciones para su oportunidad. Finalmente, en la misma providencia tuvo por presentada la excepción dilatoria de defecto legal en el modo de plantear la demanda, promovida por Nancy Graciela MATAR, de la cual se corrió traslado a la parte accionante por el plazo de seis (6) días, en los términos que prevén el Art.184, Art.186, Art.427 y Art.507 y ctes. del CPCC (Cfr.: proveído de fecha 07/11/2023).

Así las cosas, con fecha 11/11/2024, los dos codemandados articularon el incidente de perención de instancia que hoy nos convoca, con relación a la acción reivindicatoria incoada en contra de los

comparecientes, señalando que el último acto procesal del que se tiene noticias es la presentación de fecha 06/11/2023 que fuera proveída por la Actuaría del Tribunal con fecha 07/11/2023. En su presentación, señalan que la actora no tiene interés en el pleito y que se desentendió del proceso después del último decreto del Tribunal.

En esa línea de razonamiento, señalan que dentro del plazo previsto por el Art.339 Inc.1 del CPCC oponen formalmente la perención de instancia, ya que resulta evidente – según sus dichos – que ha corrido en exceso el plazo de un año previsto en dicha norma. Además, ofrecen como prueba las constancias de autos.

Ante esa postulación, el Tribunal corrió traslado del incidente de perención a la parte accionante por el plazo de cinco (5) días, en los términos que prevé el Art.345 del CPCC, tal como se desprende de la revista del proveído de fecha 12/11/2024. De tal manera, la accionante compareció en tiempo y en forma a contestar el traslado, solicitando que se rechace el acuse de perención de instancia efectuado por la contraria, con especial imposición de costas.

A los fines de argumentar su postura, señala que ambos codemandados promovieron sendas excepciones. En el caso de GOMEZ la falta de acción en el actor y la falta de legitimación sustancial pasiva del demandado y, en el caso de MATAR, la excepción dilatoria de defecto legal basado en el Art.184 Inc.4° del CPCC. Posteriormente, recuerda que en la providencia de fecha 04/12/2020 el Tribunal proveyó a las contestaciones de demanda, pero que nada dijo de la excepción dilatoria propuesta por la codemandada MATAR, ante lo cual, con fecha 06/11/2023, la propia accionante solicita al Tribunal que provea a esa excepción, lo que finalmente sucedió con fecha 07/11/2023.

En ese marco, señala que – tal como surge de la lectura de las actuaciones – el proceso se encuentra bajo el trámite de una excepción dilatoria de defecto legal, agregando que – tal como lo dispone el Art.184 del CPCC – dichas excepciones se sustancian como incidentes y tienen efecto suspensivo del principal, ya que debe ser resuelta de manera previa a fin de poder continuar con el proceso.

Por su parte, agrega que la carga de impulsar el proceso la tiene quien promovió dicho incidente (MATAR y GOMEZ). Por ende, continúa diciendo que los demandados debían generar la notificación del traslado dispuesto por decreto de fecha 07/11/2023, recordando que las cédulas

electrónicas constituyen la forma fehaciente de notificación, como lo establece el Art.143 Inc.1° del CPCC.

Continúa su razonamiento diciendo que lo señalado hace que la aplicación del pretendido instituto de la perención sea absolutamente improcedente, porque el siguiente acto procesal le correspondía realizarlo a los demandados. Agrega además que la continuidad del incidente promovido estaba sujeto a la realización de actos que solo concernían a los propios demandados, afirmando que tampoco es posible procesalmente solicitar la perención de la excepción dilatoria porque el trámite del principal está suspendido por la propia excepción dilatoria.

Finalmente, afirma que – sin dudas – los que perdieron interés en el incidente de excepción dilatoria son MATAR y GOMEZ, ya que demoraron cuatro (4) años para oponer excepción de defecto legal de manera conjunta luego de contestar la demanda, agregando que el siguiente paso procesal fue solicitar la perención de la instancia, sin advertir que a ellos les correspondía el impulso procesal por el incidente planteado. Cita jurisprudencia que entiende aplicable en la defensa de su postulación.

A partir de lo dicho, con fecha 10/12/2024 se tuvo por contestado el traslado del incidente de perención de instancia, motivando una nueva presentación de los incidentistas MATAR y GOMEZ a la cual me remito para no reiterar de manera innecesaria, pretendiendo con la misma – de manera solapada – desestimar los argumentos de la accionante/incidentada, aprovechando la oportunidad para citar doctrina y jurisprudencia que entienden favorable para sus pretensiones.

Así las cosas, con fecha 23/12/2024 se produce el llamamiento de autos para resolver, sin perjuicio de lo cual, como consecuencia del reciente nombramiento a cargo del Tribunal, el suscripto se abocó al conocimiento de la causa recién con fecha 19/03/2025. Una vez firme esa providencia, el día 07/04/2025 la causa paso a despacho para dictar resolución.

y CONSIDERANDO, que la parte demandada ha promovido el incidente de perención, procurando que se declare caduca la instancia con relación a la acción de reivindicación tramitada en autos. Por su parte, una vez notificada del traslado del incidente de perención, la parte actora resiste ese planteo, sosteniendo – en líneas generales – que la carga de impulso no le resultaba imputable en el juicio principal, como consecuencia de que la parte accionada había promovido una excepción

de defecto legal en el modo de proponer la demanda, que tramita como un incidente que suspende el trámite del proceso troncal. Ergo, la accionante incidentada sostiene que pesaba sobre la parte demandada la carga de impulsar la instancia abierta con su planteo.

De tal manera ha quedado trabada la litis en el incidente de perención de instancia, cuyo resultado anticipo que será desfavorable para las pretensiones de los demandados/incidentistas. Doy razones.

Perención o caducidad de la instancia. Como medida preliminar, cabe señalar que el instituto de la perención de instancia refiere a la extinción de la relación procesal, como consecuencia de la falta de actividad de las partes o del tribunal.

Para ello, esa inactividad se debe verificar durante un cierto tiempo que el propio código procesal prevé de manera expresa (Art.339 del CPCC). De tal manera, la perención importa un modo anormal de terminación de un juicio o de un incidente que opera cuando el Judicante verifica un cierto tiempo de inacción que permite presumir el abandono del trámite, lo que – dicho de otro modo – se constata cuando no se ha llevado a cabo ningún acto de impulso en el proceso durante el tiempo previsto por la norma de rito.

Este instituto encuentra dos órdenes de justificación. Por un lado, la paralización del proceso como consecuencia del incumplimiento de la carga de impulso que el principio dispositivo pone en cabeza de las partes y por otro lado el interés público que se encuentra comprometido en la prestación del servicio de Justicia.

En el primero de los casos, la extinción del proceso constituye una forma de sanción a la falta de diligencia o a la ausencia de actividad de los litigantes, que se apoya en una presunción de abandono de la instancia (fundamento subjetivo). En el segundo, su razón excede el mero interés de las partes ya que existe un interés público en que los procesos no se prolonguen de manera indefinida (fundamento objetivo). En efecto, después de un período de inactividad prolongado, el Estado entiende que debe liberar a sus propios órganos de la necesidad de pronunciarse sobre las demandas que han perdido el interés de las partes.

Desde esta perspectiva, la perención de instancia procura otorgar certeza a las relaciones jurídicas y no perturbar a la administración de Justicia, evitando de esa manera la duración indefinida de los procesos judiciales.

En la línea de argumentos que acabamos de desarrollar y parafraseando a Mariano DIAZ VILLASUSO, podemos sostener que la perención de instancia se encuentra sometida a la concurrencia de cinco presupuestos que se detallan de la siguiente manera: 1) la existencia de una instancia (principal, incidental o recursiva), entendida como toda pretensión que se hace valer en Justicia y que excita la actuación jurisdiccional; 2) la inactividad injustificada de las partes, el tribunal o sus auxiliares, que se exteriorice en la inejecución del acto idóneo para impulsar el proceso; 3) el transcurso de determinados plazo legales de inactividad 4) el requerimiento de parte interesada y 5) el pronunciamiento judicial que lo declare.

Excepción de defecto legal en la forma de proponer la demanda. Una vez definida la perención o caducidad de instancia, haremos lo propio con la excepción de defecto legal en el modo de proponer la demanda, para lo cual diremos que este instituto promueve el efectivo cumplimiento de las formalidades prescriptas para la interposición de cualquier reclamo judicial, de tal modo que permita el eficaz ejercicio del derecho a la defensa de la parte contraria (Art.18 de CN).

Vale decir entonces que este instituto no se refiere al fondo de la cuestión ni a la justicia del reclamo y sólo procede cuando el contenido de la demanda (analizada desde el punto de vista formal) no se ajusta a los requisitos y solemnidades que prescribe la ley. De tal manera, tiende a resguardar la eventual indefensión que impide o que dificulta la articulación de las defensas del demandado.

Si tenemos en consideración que la finalidad del proceso judicial es la realización de un derecho sustantivo y con ello la satisfacción de intereses que supuestamente han sido lesionados, resulta ineludible iniciar el proceso con una demanda clara y precisa que cumpla además con todos los supuestos legalmente previstos en el código de procedimientos, permitiendo de esa manera que la parte accionada pueda promover todas las medidas probatorias y todas las defensas que resulten hábiles para el mejor resguardo de su derecho.

Como es fácil de advertir, el objetivo propuesto pretende asegurar la plena vigencia del principio de bilateralidad y evitar que se trabe una relación jurídica procesal sobre la base de una demanda o reconvención defectuosa, que impida o que haga difícil la defensa. De ello se deriva que la base de la excepción es el respeto pleno del inviolable derecho de la defensa (Art.18 CN).

Ahora bien, resulta relevante recordar que, en el caso del juicio ordinario, las excepciones dilatorias (entre las cuales se encuentra la excepción de defecto legal) deben interponerse debidamente fundadas y en un solo escrito, antes del vencimiento del plazo fatal para contestar la demanda (Art.183 del CPCC), lo que genera la sustanciación de un incidente que suspende el trámite del principal, hasta que se encuentre firme el pronunciamiento que resuelva esa excepción.

Thema decidendum. En el contexto que acabamos de describir, en las presentes actuaciones se verifica que nos encontramos en el marco de un proceso con trámite ordinario, en el cual la parte demandada ha planteado una excepción dilatoria de defecto legal, que – como bien se dijo – lleva el trámite de un incidente que exige un previo y especial pronunciamiento (Art.183 del CPCC).

Sin perjuicio de ello, también se verifica en el proceso un plazo de inactividad de más de un año, que – en definitiva – es lo que ha provocado que la misma parte demandada planteara el incidente de perención de instancia con relación a la demanda principal, en la inteligencia de que esa paralización del trámite – según postulan – resulta imputable a la parte actora.

Poniendo claro sobre oscuro, podemos sostener entonces que en el presente caso se encuentran dos instancias abiertas de manera simultánea o paralela: a) por un lado, la instancia principal inaugurada con la demanda ordinaria promovida por la parte accionante, y b) por otro lado, la instancia incidental originada con el planteo de excepción dilatoria de defecto legal, promovido por la parte demandada.

De más está decir que el dilema que hoy nos ocupa es definir si la inactividad superior a un año que efectivamente se ha producido entre el día 07/11/2023 y el día 11/11/2024 (más de un año) resulta imputable a la parte accionante (como lo entiende la demandada al requerir la declaración de perención) o resulta imputable a la parte accionada (como lo plantea la actora al esgrimir su defensa).

Dicho de otro modo, el problema interpretativo que se plantea en las presentes actuaciones radica en definir si es posible que el juicio principal pueda caducar, como pretende la parte demandada, estando pendiente el trámite de la defensa deducida como artículo previo.

La solución del caso. Planteado de esa manera el problema que hoy nos ocupa, podemos sostener que el mismo de ninguna manera resulta novedoso, por lo que la dogmática jurídica y la jurisprudencia de nuestra Provincia han tenido múltiples oportunidades de pronunciarse sobre la materia.

Así las cosas, luego de una prolija revisión de la biblioteca, estamos en condiciones de afirmar que existen dos grandes teorías con relación a este tópico. Por un lado, la “tesis del escalonamiento” sostiene que mientras no exista una resolución que ponga fin al incidente abierto con la excepción dilatoria el proceso principal se mantiene suspendido. De tal manera, el plazo de la perención en el proceso troncal comienza a correr nuevamente cuando recae una resolución en la incidencia y la misma adquiere firmeza.

Del otro lado de la biblioteca encontramos “la tesis del paralelismo” que sostiene que la carga del impulso en el proceso principal nunca cesa para el actor. En este supuesto, los plazos de caducidad correrán paralelos y simultáneamente para el juicio principal y para el incidente. En consecuencia, si se configura el término de perención previsto para el juicio troncal y la parte demandada la solicita, operará la caducidad respecto del principal, con independencia de la suerte del incidente.

Ahora bien, existe una tercera interpretación, a través de la cual se sostiene que el plazo para el planteo de la perención de instancia se suspende en el proceso principal como consecuencia de la articulación de la excepción dilatoria.

Sin embargo – según esta postura a la cual adhiero – esa suspensión no puede sostenerse de manera indefinida en el tiempo, por lo que el término para la perención del juicio principal comienza a correr nuevamente cuando el actor está en condiciones de ponerle fin a la incidencia abierta con la excepción dilatoria, planteando – por ejemplo – el incidente de perención de esa excepción de previo y especial pronunciamiento.

Vale decir entonces que – según esta tesis ecléctica – el plazo de la caducidad para el proceso principal y el plazo para la caducidad de la excepción dilatoria transitan por vías distintas, de manera tal que el primero se considera suspendido con motivo de la promoción de la excepción dilatoria, aunque se reanuda en el momento en el que se vence el plazo para el planteo de la caducidad de instancia abierta con esa incidencia.

El criterio resulta de toda lógica, si tenemos en consideración que el actor puede articular la perención de la instancia incidental abierta con la excepción dilatoria, impulsando el proceso hacia su conclusión, sin pasar por peticiones que resulten contrarias a su interés, pero procurando de esa manera el agotamiento de la pretensión incidental de su contraparte. Sin embargo, para el caso contrario, una actitud pasiva que no promueva el planteo de perención de la instancia de la excepción dilatoria, genera una presunción de desinterés que provoca la reanudación del plazo de caducidad para el proceso principal.

En la línea de razonamiento que acabamos de trazar, el Máximo Tribunal Casatorio de nuestra Provincia ha dicho que “...una vez interpuesta la excepción de previo y especial pronunciamiento, la carga del impulso procesal cesa para el actor mientras el proceso este suspendido, pero no cesa la carga de remover el obstáculo que lo suspende, pidiendo la caducidad del incidente en cuanto se encuentre en condiciones legales de hacerlo. Si no lo hace a partir de ese momento vuelve a continuar el curso del plazo de perención suspendido...” (TSJ de Córdoba. Sala CyC. Banco Social de Córdoba c/ Feigin Elizabeth Mireya – Ordinario – Recurso de casación. Auto n° 152 de fecha 06/08/2001).

Si trasladamos ese criterio a las presentes actuaciones, podemos afirmar entonces que la instancia en el proceso principal se abrió con fecha 29/10/2020, con motivo de la interposición de la demanda de reivindicación. Por su parte, la instancia incidental se abrió con fecha 03/12/2020, momento en el cual la Sra. MATAR contestó el traslado de la demanda y planteo la excepción de defecto legal en el modo de proponerla.

En ese contexto, el último acto procesal útil, previo al planteo de perención, fue el decreto de fecha 07/11/2023, a través del cual se corrió traslado a la parte actora de la excepción de defecto legal en el modo de proponer la demanda por el plazo de seis (6) días, en los términos que prevén el Art.184, Art.186, Art.427, Art.507 y concordantes del CPCC.

En ese momento, el plazo del proceso principal quedó virtualmente suspendido como consecuencia de la tramitación del incidente, sin perjuicio de lo cual, ese plazo se reanudó el día 07/06/2024, fecha en la que el accionante estaba en condiciones de plantear la perención de instancia en el incidente abierto con la excepción dilatoria. Ello así, en función de que el plazo para la declaración de la perención en los incidentes es de seis (6) meses (Art.339 Inc.2 del CPCC), contados desde el último acto de impulso (07/06/2024) con la exclusión del mes de enero en el cómputo (Art.340 del CPCC).

A partir de lo dicho, teniendo en consideración que el plazo para el planteo de la caducidad de instancia en el caso del proceso principal es de un (1) año (Art.339 Inc.1 del CPCC) y sin perder de vista que ese plazo (suspendido con la interposición de la excepción dilatoria) recién se reanudó el día 07/06/2024, resulta claro que la perención del principal recién podría haberse planteado de manera exitosa a partir del 07/06/2025. Ergo, la postulación de fecha 11/11/2024 resulta claramente extemporánea por prematura.

No es un dato para soslayar que todo este razonamiento resulta aplicable en autos en función de que nos encontramos en el marco de un proceso judicial con trámite ordinario, en la inteligencia de que es el único supuesto en el cual el proceso principal se paraliza (Art.183 primer párrafo). Viene al caso recordar al respecto que, si bien originalmente se le había dado trámite de juicio abreviado, con fecha 04/12/2025 se modificó el procedimiento a pedido de la propia parte demandada.

Por otro lado, tal como anticipamos, el criterio que acabamos de desarrollar no resulta novedoso ni mucho menos aislado, ya que continua con la misma línea de razonamiento seguida por el Tribunal Superior de Justicia de nuestra Provincia, que ha sido replicado a lo largo del tiempo en múltiples pronunciamientos perfectamente equiparables al presente (Cfr.: TSJ de Córdoba, Sala Civil y Comercial en Autos n° 204/03, n° 64/12, n° 196/19 y n° 265/21, entre otros).

Por todo lo dicho, sólo resta concluir que el planteo de la perención de instancia del juicio principal, promovido por la parte demandada, no puede ser de recibo.

Costas. Con motivo de la resolución adoptada y siguiendo los lineamientos que impone el Art.130 ss. y cc. del CPCC, las costas por el incidente de perención de instancia deben ser soportadas por la parte demandada / incidentista (Sra. Nancy Graciela MATAR y Sr. Raúl Edgar GOMEZ). Cabe aclarar que esa imposición deriva de la aplicación del principio objetivo de la derrota, ya que no encuentro ningún motivo que me permita eximirlos total o parcialmente de esa obligación.

Honorarios. Si bien es cierto que el día 05/05/2025 ha entrado en vigencia la Ley nº 11.042, que modifica el Código Arancelario para Abogados y Procuradores de la Provincia de Córdoba (Ley 9.459), el nuevo plexo no resulta aplicable en las presentes actuaciones, ya que todas las actividades profesionales fueron desplegadas de manera previa (Art.2 – Ley 11.042). En consecuencia, la regulación de los estipendios de la abogada de la parte actora/incidentada (vencedora en el incidente de perención) será practicada en los términos que regula el Art.31, Art.35, Art.36, Art.39 y Art.83 del ordenamiento arancelario sin modificar.

Actualizado como referencia el valor del juicio principal, el mismo arroja la suma de \$3.092.582,89, resultante de considerar la base de imposición del inmueble que se pretende reivindicar (\$532.000). Sobre dicho importe considero prudente tomar una proporción equivalente al veinticinco por ciento (25%) del punto medio del primer tramo de la escala prevista en el Art.36 del plexo arancelario (22,5%), sobre la base regulatoria del proceso principal (Art.83 inc.2 segundo supuesto).

Por lo dicho, corresponde regular los honorarios profesionales de la Dra. Marta Patricia GAYNOR (Mat. Prof. 4-041) en la suma de Pesos Ciento Setenta y Tres Mil Novecientos Cincuenta y Siete con 79 cvos. (\$173.957,79), a los cuales se le deberá adicionar el IVA en caso de corresponder.

Cabe aclarar además que, de conformidad con las expresas previsiones del Art.35 del compendio arancelario, la falta de pago devengará intereses compensatorios computables desde la fecha de la presente resolución (09/05/2025) y hasta el momento del efectivo cumplimiento.

En ese contexto, entiendo razonable fijar los intereses siguiendo el precedente del Tribunal Címero de la Provincia, pronunciado en los autos rotulados “SEREN SERGIO ENRIQUE c/ DERUDDER HERMANOS S.R.L. – ORDINARIO – DESPIDO – Expte. nº 3281572”, a través del cual se

dispuso el pago de la tasa pasiva que informa el Banco Central de la República Argentina (BCRA), con un adicional equivalente a tres por ciento (3%) nominal mensual.

No obstante, considero prudente aclarar que esta parte de la resolución relacionada con los intereses no causa estado, por lo que la tasa fijada reviste un carácter provisional y susceptible de ser modificada, que bien puede ser revisada en cualquier momento, cuando las partes lo soliciten o incluso de manera oficiosa por este Tribunal.

En mérito de lo dicho, normas legales citadas y constancias de autos RESUELVO:

1 – Rechazar el incidente de perención articulado por la Sra. Nancy Graciela MATAR y del Sr. Raúl Edgar GOMEZ.

2 – Imponer las costas del incidente a la parte demandada / incidentista vencida (Sra. Nancy Graciela MATAR y Sr. Raúl Edgar GOMEZ)

3 – Regular los honorarios profesionales de la Dra. Marta Patricia GAYNOR (Mat. Prof. 4-041) en la suma de Pesos Ciento Setenta y Tres Mil Novecientos Cincuenta y Siete con 79 cvos. (\$173.957,79), a los cuales se le deberá adicionar el IVA en caso de corresponder.

4 – Fijar los intereses por falta de pago de los honorarios profesionales en los términos regulados en el apartado correspondiente.

Protocolícese y hágase saber.

Texto Firmado digitalmente por: BUSTAMANTE SAAVEDRA Alcides Gerardo

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA

Fecha: 2025.05.09